



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº 19957.002481/2017-73 (RJ2017/1298)

Data do julgamento: 11/12/2018

Acusados: José Adalto Silva

Orgbristol - Organizações Bristol Ltda.

Ementa: Oferta pública irregular de contratos de investimento coletivo hoteleiros, em infração ao art. 19 da Lei nº 6.385/76 e ao art. 2º da Instrução CVM nº 400/03, bem como em infração ao disposto no inciso I do §5º do art. 19 da Lei nº 6.385/76 e ao art. 4º da Instrução CVM nº 400/03. Absoluções.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, decidiu *absolver José Adalto Silva e a Orgbristol - Organizações Bristol Ltda.* da acusação de suposta realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/03 e sem a dispensa prevista no inciso I do §5º do art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 4º da Instrução CVM nº 400/03.

Ao proferir o seu voto, o Presidente Marcelo Barbosa ressaltou que, no seu entendimento, a atuação sancionadora por parte da CVM se justificaria independentemente da concessão da dispensa de registro e teria como propósito punir os agentes responsáveis pela inércia em buscar a regularização da oferta junto à CVM, deixando o mercado e os investidores expostos no período que antecede a concessão da dispensa.

Os demais diretores presentes na Sessão de Julgamento, Gustavo Machado Gonzalez, Henrique Balduino Machado Moreira e Pablo Renteria, subscreveram a ressalva feita pelo Presidente da CVM.

Presente a Procuradora-federal Milla Aguiar, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Presentes os Diretores Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Relator, Gustavo Machado Gonzalez, Henrique Balduino Machado Moreira, Pablo Renteria e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão de Julgamento.



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor**, em 17/01/2019, às 08:13, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Diretor**, em 17/01/2019, às 09:37, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Santos Barbosa, Presidente**, em 25/01/2019, às 16:59, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Machado Gonzalez, Diretor**, em 03/02/2019, às 13:45, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Pablo Waldemar Renteria, Usuário Externo**, em 04/02/2019, às 10:26, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **0661935** e o código CRC **742B095B**.

This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **0661935** and the "Código CRC" **742B095B**.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM

SEI nº 19957.002481/2017-73

Reg. Col. 0821/17

Acusados: Orgbristol – Organizações Bristol Ltda.
José Adalto Silva

Assunto: Oferta pública irregular de contratos de investimento coletivo hoteleiros (infração ao disposto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/03, bem como ao inciso I do §5º do art. 19 da Lei nº 6.385/76 e ao art. 4º da Instrução CVM nº 400/03).

Diretor Relator: Carlos Alberto Rebello Sobrinho

RELATÓRIO

I. OBJETO E ORIGEM

1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela Superintendência de Registro de Valores Mobiliários (“SRE” ou “Acusação”) em face de Orgbristol – Organizações Bristol Ltda (“Orgbristol” ou “Operadora Hoteleira”) e de seu administrador, José Adalto Silva (“Administrador”), para apurar suposta realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76¹ e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/03², e sem a dispensa prevista no inciso I, do § 5º do art. 19 da Lei nº 6.385/76³ e no art. 4º da Instrução CVM nº 400/03.⁴

¹ Art. 19. Nenhuma emissão pública de valores mobiliários será distribuída no mercado sem prévio registro na Comissão.

² Art. 2º Toda oferta pública de distribuição de valores mobiliários nos mercados primário e secundário, no território brasileiro, dirigida a pessoas naturais, jurídicas, fundo ou universalidade de direitos, residentes, domiciliados ou constituídos no Brasil, deverá ser submetida previamente a registro na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, nos termos desta Instrução.

³ Art. 19. (...) § 5º - Compete à Comissão expedir normas para a execução do disposto neste artigo, podendo: I - definir outras situações que configurem emissão pública, para fins de registro, assim como os casos em que este poderá ser dispensado, tendo em vista o interesse do público investidor; (...)

⁴ Art. 4º Considerando as características da oferta pública de distribuição de valores mobiliários, a CVM poderá, a seu critério e sempre observados o interesse público, a adequada informação e a proteção ao



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

www.cvm.gov.br

2. O presente PAS originou-se do Processo Administrativo CVM nº RJ2014/5367, que versa sobre a existência de possível irregularidade na oferta de contratos de investimento coletivos (CICs) relacionados ao empreendimento hoteleiro Meridional Hotel Offices e Mall (“Empreendimento”).

3. No âmbito do presente PAS, foi celebrado Termo de Compromisso⁵ com E.M. (“Incorporadora”) e L.N., seu administrador.

II. FATOS

4. A partir da investigação acerca do material publicitário referente à oferta de investimento do Empreendimento em diversos websites⁶, além da distribuição pública de folders publicitários (fls. 38-43), a SRE encaminhou em 30.5.2014 o Ofício nº 294/14⁷ (fls. 5-6) indicando a possibilidade de enquadramento do investimento oferecido como valor mobiliário e solicitando ao Grupo Proeng S.A. (“Proeng”) o encaminhamento de modelo dos contratos utilizados no Empreendimento, a confirmação dos nomes e qualificações de L.P.N. e M.B.L., intimados no próprio Ofício, e informações sobre as pessoas físicas responsáveis pela oferta.

5. Em resposta protocolada em 11.6.2014 (fls. 9-10), a Proeng informou ser a responsável pelo Empreendimento, por intermédio da Incorporadora, e manifestou discordância quanto à caracterização das vendas de unidades hoteleiras como oferta pública de valores mobiliários sujeita à jurisdição da CVM, afirmando se tratar de uma operação de incorporação imobiliária e venda de unidades autônomas.

6. Em 2.6.2015, a SRE enviou o Ofício nº 380/15⁸ (fl. 45) suspendendo a oferta e determinando a publicação imediata de comunicado ao mercado sobre tal suspensão, e solicitando que fosse informada a quantidade de investidores que adquiriram CICs do Empreendimento até esta data. Em 2.3.2016, pelo não cumprimento de tais exigências e

investidor, dispensar o registro ou alguns dos requisitos, inclusive publicações, prazos e procedimentos previstos nesta Instrução.

⁵ Doc. SEI 0535086.

⁶ <http://grupoproeng.com.br/lançamentos/alto-laje/cariacica/es/Hotel-Meridional.html>;
<http://www.folhavoria.com.br/classificados/gilmaroitim/153977/GRANDE+LANCAMENTO+MERIDIONAL+HOTEL,+OFFICE+&+MALL.+CARIACICA.html>;
<http://www.lopes.com.br/imovel/proeng/cariacica/alto-laje/comercial/meridional-offices-e-mall/8977>; e
<http://meridionalbristolcariacica.com.br/hotel>.

⁷ Ofício nº 294/2014/CVM/SRE.

⁸ Ofício nº 380/2015/CVM/SRE.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

www.cvm.gov.br

das contidas no Ofício nº 548/15⁹ (fl. 48), enviado em 14.8.2015 e de semelhante teor, a SRE aplicou à Proeng multa cominatória no valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

7. Em 18.2.2016, a Proeng, por meio de seus advogados, protocolou na CVM expediente em que solicita a *“regularização das vendas do empreendimento, bem como a dispensa de oferta pública futura”*, reiterando os termos da resposta anterior, qual sejam, de que *“não se aplica ao empreendimento imobiliário em tela as disposições do art. 2º, IX da Lei Federal nº 6385/76”* e insistindo na tese da *“desobrigação de registro perante a CVM do negócio que envolve o Meridional Hotel Offices e Mall”* (fls. 59-61).

8. Em 17.5.2016, foi feita nova solicitação¹⁰ (fls. 291-292) de informações à Proeng e à Incorporadora acerca: (i) da quantidade de unidades imobiliárias do Empreendimento, assim como o número de unidades ofertadas; (ii) das datas de início e de encerramento das ofertas; (iii) do número de CICs vendidos antes da solicitação de dispensa do registro de oferta pública ou sem que tal dispensa tivesse sido solicitada; e (iv) das informações dos investidores que adquiriram unidades do Empreendimento antes de tal solicitação de dispensa.

9. A resposta foi protocolada em 17.6.2016, acompanhada de DVD, contendo as informações requeridas (fls. 300-304). Vale destacar que a Proeng alegou terem sido ofertadas, até o data de sua resposta, 174 unidades imobiliárias hoteleiras, das quais 56 já teriam sido comercializadas, informação que, após análise da área técnica, mostrou-se equivocada.

10. Em 24.8.2016, foi enviado o Ofício nº 167/16¹¹ (fls. 305-306) requerendo o envio dos contratos e documentos utilizados no âmbito da oferta de CICs referentes ao Empreendimento, cuja resposta foi protocolada em 27.9.2016, acompanhada de DVD, contendo os documentos exigidos (fls. 326-328).

11. Em 22.9.2016, foi encaminhado o Ofício nº 189/16¹² (fls. 323-324) em cumprimento ao disposto no art. 11 da Deliberação CVM nº 538/08, solicitando esclarecimentos sobre a oferta em tela à Incorporadora e à Operadora Hoteleira do Empreendimento, cuja resposta foi protocolada em 27.9.2016 (fls. 329-330).

⁹ Ofício nº 548/2015/CVM/SRE.

¹⁰ Ofício nº 96/2016/CVM/SRE/GER-3.

¹¹ Ofício nº 167/2016/CVM/SRE/GER-3

¹² Ofício nº 189/2016/CVM/SRE/GER-3.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

www.cvm.gov.br

12. Em 14.2.2017, foram enviados os Ofícios nº 25/17 e 26/17¹³ (fls. 334-337) aos administradores responsáveis pelas ofertantes, requerendo manifestação acerca da infração apontada. A Incorporadora apresentou resposta (fls. 349-464) em 7.3.2017 reafirmando a necessidade de arquivamento do presente processo com base na alegação de inexistência de infração. Já o Administrador, notificado em 23.2.2017, como evidencia o Aviso de Recebimento, não se manifestou.

13. Vale ressaltar que, em 4.10.2016, no âmbito do Processo CVM SEI nº 19957.003916/2016-16, visto que foram cumpridas pela Incorporadora e Operadora Hoteleira as exigências impostas nos Ofícios nº 451/16¹⁴, 486/16¹⁵ e 629/16¹⁶ de modo a atender ao disposto no inciso II da Deliberação CVM nº 734/15¹⁷, foi deferida a dispensa de registro da oferta pública de valor mobiliário referente ao Empreendimento, por meio do Ofício nº 703/16¹⁸.

V

¹³ Ofícios nº 25/2017/CVM/SRE/GER-3 e 26/2017/CVM/SRE/GER-3.

¹⁴ Ofício nº 451/2016/CVM/SRE/GER-2.

¹⁵ Ofício nº 486/2016/CVM/SRE/GER-2.

¹⁶ Ofício nº 629/2016/CVM/SRE/GER-2.

¹⁷ II – delegar à Superintendência de Registro de Valores Mobiliários a competência para dispensar, observadas as condições previstas nesta Deliberação, os seguintes requisitos estabelecidos nas normas que regulamentam as ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários:

a) registro de oferta pública de distribuição de valores mobiliários de que trata o art. 19 da Lei nº 6.385, de 1976;

b) registro de emissor de valores mobiliários de que trata o art. 21 da Lei nº 6.385, de 1976;

c) contratação de instituição intermediária integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, nos termos do art. 2º, § 3º, inciso III da Lei nº 6.385, de 1976, e art. 3º, § 2º da Instrução CVM nº 400, de 2003; e

d) cumprimento dos prazos de duração da oferta estabelecidos nos arts. 17 e 18 da Instrução CVM nº 400, de 2003.

¹⁸ Ofício nº 703/2016/CVM/SRE/GER-2.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

www.cvm.gov.br

III. TERMO DE ACUSAÇÃO (DOC. SEI 0279784)

14. Com relação à materialidade da infração, após exame da proposta de investimento ofertada pela Incorporadora e pela Orgbristol, a SRE entendeu ter restado demonstrada a presença de todas as características de oferta de CICs, nos termos do inciso IX do art. 2º da Lei nº 6.385/76,¹⁹ haja vista que o investimento é coletivo e está formalizado por meio de conjunto de contratos,²⁰ prevendo a remuneração dos investidores, que teria origem nos esforços de terceiros (operadora hoteleira).

15. Além disso, afirmou que os CICs relativos ao Empreendimento teriam sido ofertados indistintamente ao público em geral, inclusive por meio de *websites*, de modo que as unidades autônomas do Empreendimento foram adquiridas por diversos investidores, a partir dos quais a SRE pôde comprovar a prática de atos caracterizados como distribuição pública.

16. Por conseguinte, a Acusação apontou ter ocorrido, no caso em análise, oferta pública irregular de valores mobiliários, mesmo após a divulgação do Alerta ao Mercado no site da CVM em dezembro de 2013 e o envio da comunicação da CVM por meio do Ofício nº 294/14, de 30.5.2014.

17. Vale mencionar que a divulgação da oferta por meio do *website* <http://meridionalbristolcariacica.com.br/hotel> verificava-se disponível em 1.6.2015 (fl. 43), data posterior à edição da Deliberação CVM nº 734/15, que delegou competência à SRE para concessão de dispensa de registro de oferta de CICs condohoteleiros.

18. Ademais, a Acusação ressaltou que, em documentação protocolada em 18.2.2016, após o recebimento de diversos Ofícios da SRE e após a edição da Deliberação CVM nº 734/15, a Proeng apresentou declarações, já assinadas por investidores que adquiriram unidades do Empreendimento, cujo conteúdo é em parte inverídico²¹. Nas referidas declarações (fls. 63-290), assinadas em setembro e outubro

¹⁹ Art. 2º. São valores mobiliários sujeitos ao regime desta Lei:

(...)

IX – quando ofertados publicamente, quaisquer outros títulos ou contratos de investimento coletivo, que gerem direito de participação, de parceria ou de remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros.

²⁰ Pode-se citar, no caso concreto, o Contrato de Sociedade em Conta de Participação (fls. 358-382), o Instrumento Particular de Contrato de Promessa de Venda e Compra (fls. 23-36) e o Contrato de Locação (fls. 383-385).

²¹ A Proeng anexou um conjunto de declarações assinadas (em período anterior ao deferimento da dispensa de registro concedida em 04.10.2016) por adquirentes de 58 unidades do Empreendimento (fls. 63-290), os quais atestavam que tiveram conhecimento de que se tratava de oferta cujo registro e/ou



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

www.cvm.gov.br

de 2015, os investidores inclusive atestaram saber se tratar de oferta cujo registro e/ou outros requisitos do registro haviam sido dispensados pela CVM. Contudo, o pedido de dispensa foi deferido apenas em 4.10.2016 (fls. 341-342).

19. Quanto à autoria da infração, a SRE afirmou que a responsabilidade pela ocorrência da infração apontada, qual seja, a realização de oferta pública de valores mobiliários sem o registro ou sem sua dispensa, deveria recair sobre a Incorporadora e a Operadora Hoteleira e seus respectivos administradores.

20. Em relação à Orgbristol, a área técnica entendeu que, por atuar como Operadora Hoteleira, figurando nos contratos de Sociedade em Conta de Participação e Locação como “Sócia Ostensiva” e “Locatária”, respectivamente, a acusada seria considerada ofertante e deveria responder pela oferta irregular de CICs relativos ao Empreendimento.

21. Da mesma forma, na visão da Acusação, José Adalto Silva, administrador da Orgbristol, também deve ser responsabilizado, uma vez que o art. 56-B da Instrução CVM nº 400/03²² considera que os administradores dos ofertantes, dentro de suas competências legais e contratuais, são responsáveis pelo cumprimento das obrigações impostas ao ofertante pela referida instrução.

22. Assim, a SRE alegou que, como a Orgbristol desempenhou papel de ofertante dos CICs do Empreendimento, seu Administrador deve ser responsabilizado, uma vez que deveria cumprir a referida instrução e obter o registro previsto em seu art. 2º, ou a dispensa do registro prevista em seu art. 4º, antes de iniciar a oferta de CICs.

IV. RESPONSABILIDADES

23. Diante de todo o exposto, propôs-se a responsabilização da Incorporadora e de seu administrador, bem como da **Orgbristol – Organizações Bristol Ltda.**, na qualidade de operadora hoteleira, e de **José Adalto Silva**, seu administrador, por força do art. 56-B da Instrução CVM nº 400/03, pela realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/03, e sem a dispensa prevista no inciso I, do § 5º do art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 4º da Instrução CVM nº 400/03, o que é considerado infração grave nos termos do inciso II do art. 59 da mesma instrução.

outros requisitos de registro foram dispensados pela CVM; e que tiveram pleno acesso a documentos como Prospecto e Estudo de Viabilidade.

²² Art. 56-B. Os administradores do ofertante, dentro de suas competências legais e estatutárias, são responsáveis pelo cumprimento das obrigações impostas ao ofertante por esta Instrução.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031

www.cvm.gov.br

V. MANIFESTAÇÃO DA PFE (DOC. SEI 0268882)

24. Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada – PFE entendeu restarem atendidos os requisitos previstos nos incisos do art. 6º, bem como o disposto no caput do art. 11, todos da Deliberação CVM nº 538/08.

VI. RAZÕES DE DEFESA CONJUNTA DE JOSÉ ADALTO SILVA E ORGBRISTOL – ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA. (DOC. SEI 0367532)

25. Em sua breve defesa conjunta, os acusados alegaram ser a Orgbristol uma empresa cujo objetivo é a administração e gestão do segmento de hotelaria, o que poderia ser inferido de seu contrato social. Assim, não se qualificaria como construtora ou incorporadora e nem mesmo como executora da obra do Empreendimento.

26. Com efeito, a Orgbristol figuraria tão somente como operadora hoteleira, tendo ressaltado não ser proprietária dos imóveis ofertados e nem mesmo responsável por sua construção, o que afastaria sua suposta responsabilidade pela oferta pública de CICs.

27. Por estas razões, dada à sua posição no Empreendimento, a Orgbristol, conjuntamente a seu Administrador, alegou não ser capaz de prestar maiores informações quanto às irregularidades apontadas pela Acusação.

28. Por fim, destacou o fato de ter sido concedida pela CVM a dispensa de registro de oferta pública referente ao Empreendimento.

VII. TERMO DE COMPROMISSO (DOC. SEI 0535086)

29. Como já mencionado no início deste relatório, em reunião do Colegiado de 20.2.2018,²³ foi aprovada proposta de TC apresentada pela Incorporadora e L.N., seu administrador.

30. O TC consistiu no pagamento de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) pela Incorporadora e de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) por seu administrador, em benefício do mercado de valores mobiliários, por intermédio da CVM.

²³ Ressalte-se que a proposta inicial apresentada pela incorporadora e por seu administrador foi apreciada pelo Comitê de Termo de Compromisso em 28.11.2017, o que resultou no aprimoramento da proposta inicialmente formulada.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

www.cvm.gov.br

VIII. DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO (DOC. SEI 0605562)

31. Em reunião do Colegiado, ocorrida no dia 25 de setembro de 2018, o presente processo foi redistribuído para minha relatoria, nos termos do art. 10º da Deliberação CVM nº 558/08²⁴.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2018.

Carlos Alberto Rebello Sobrinho
DIRETOR RELATOR

²⁴ Art. 10. Ao membro do Colegiado que assumir o cargo vago caberá, em caráter definitivo, ressalvada a hipótese de impedimento ou suspeição, a condição de relator dos processos atribuídos ao seu antecessor.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM

Nº 19957.002481/2017-73

Reg. Col. nº 0821/17

Acusados: Orgbristol – Organizações Bristol Ltda.
José Adalto Silva

Assunto: Oferta pública irregular de contratos de investimento coletivo hoteleiros (infração ao disposto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/03, bem como ao inciso I do §5º do art. 19 da Lei nº 6.385/76 e ao art. 4º da Instrução CVM nº 400/03).

Diretor Relator: Carlos Alberto Rebello Sobrinho

VOTO

I. OBJETO E ORIGEM

1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela Superintendência de Registro de Valores Mobiliários (“SRE” ou “Acusação”) em face de Orgbristol – Organizações Bristol Ltda. (“Orgbristol” ou “Operadora Hoteleira”) e de seu administrador, José Adalto Silva (“Administrador”), para apurar suposta realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/03, e sem a dispensa prevista no inciso I, do § 5º do art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 4º da Instrução CVM nº 400/03.
2. O presente processo foi suspenso em relação à Incorporadora e seu administrador, haja vista a celebração de termo de compromisso aprovado pelo Colegiado em 20.2.2018.
3. Por este motivo, o presente voto se limitará à análise da responsabilidade da Operadora Hoteleira e de seu Administrador na oferta de contratos de investimento coletivo (CICs) referentes ao empreendimento hoteleiro Meridional Hotel Offices e Mall (“Empreendimento”).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

II. MÉRITO

4. Em primeiro lugar, ressalto ter restado comprovada a materialidade do ilícito objeto deste PAS, considerando que a proposta de investimento ofertada, inclusive por meio de *website*¹ e de folders publicitários, reúne todas as características de oferta pública de valores mobiliários², conforme analisado detidamente pela SRE nos itens 26 a 31 do termo de acusação, a qual exigiria, por sua vez, registro ou dispensa de registro prévio junto à CVM.

5. Entretanto, é necessário analisar a questão da autoria do ilícito, notadamente o papel dos operadores hoteleiros na oferta pública de CICs referentes a empreendimentos condohoteleiros.

6. Neste âmbito, destaca-se a recém-editada Instrução CVM nº 602/18, que dispõe sobre a oferta pública de distribuição de contratos de investimento coletivo hoteleiro, segundo a qual é considerado ofertante “a sociedade incorporadora ou qualquer outra pessoa que realize atos de distribuição pública de CIC hoteleiro” (art. 2º, II). Depreende-se, portanto, que o operador hoteleiro não é, a princípio, qualificado como ofertante, a menos que venha a praticar ato de distribuição.

7. No presente caso, tendo em vista o papel desempenhado pela Orgbristol, não há indícios de que ela tenha tomado parte nos esforços de distribuição dos CICs hoteleiros, em especial da divulgação realizada a partir do *website* do Empreendimento ou dos folders publicitários distribuídos, os quais se encontram em nome da Incorporadora e de L.I., este último corretor de imóveis.

8. Cabe aqui ressaltar que a associação da marca da Operadora Hoteleira ao Empreendimento, divulgada tanto no *website* quanto nos folders publicitários, não configura, por si só, um esforço de venda, consistindo, com efeito, em parte integrante da publicidade do Empreendimento.

¹ Conforme apurado pela Acusação, no *website* <http://meridionalbristolcariacica.com.br/hotel> anunciava-se o investimento nos seguintes termos: “O rendimento mensal é líquido e independe da ocupação específica da sua unidade. Você recebe o resultado da operação de todo o hotel proporcionalmente.”; “Não há preocupação com inquilinos, vacância, taxas, impostos e manutenção do seu imóvel.” e “Garantia de recebimento de R\$ 1.250,00 sobre o valor da unidade (referente à tabela de junho/2014) pelo período de 12 meses, após o 4º mês do início da operação.”.

² Trata-se de investimento coletivo ofertado indistintamente ao público em geral e formalizado por meio de conjunto de contratos interligados, quais sejam: o Contrato de Sociedade em Conta de Participação, o Instrumento Particular de Contrato de Promessa de Venda e Compra e o Contrato de Locação, que prevê a remuneração dos investidores com base no resultado da operação hoteleira administrada pela Orgbristol.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

9. Ademais, em esclarecimentos prestados à CVM, a Operadora Hoteleira declarou (i) não ser proprietária dos imóveis e tampouco do edifício que integram o Empreendimento; (ii) não ser responsável por sua construção; e (iii) por conseguinte, não operar, sob qualquer forma, na comercialização do Empreendimento, somente na administração e gestão do futuro negócio, vide sua atuação restringir-se ao segmento da hotelaria. A toda evidência, não há qualquer contraindício que enfraqueça as alegações da acusada.

10. Corroborando tais alegações, a partir da análise do conjunto de contratos existentes no caso, verifica-se não haver qualquer previsão de atuação da Orgbristol na fase anterior à conclusão das obras do Empreendimento, seja na sua construção ou nos esforços de venda a ele referentes.

11. Pelo contrário, os contratos indicam que sua atuação dar-se-á somente depois de concluído o Empreendimento, como se depreende do Contrato de Sociedade em Conta de Participação, no qual a Orgbristol vigora como “Sócia Ostensiva”, nos seguintes termos:

“1.2 A BRISTOL foi contratada para administrar o CONDOMÍNIO, acima identificado, e operar o seu “POOL DE LOCAÇÃO”, nos moldes de um CONDO-HOTEL”; “2.3.2 A SCP iniciará suas atividades a partir da inauguração do HOTEL (...)” e “10.1.1 A exploração hoteleira ocorrerá a partir da conclusão da obra de construção do edifício, quando se realizará a Assembleia Geral de Instalação do Condomínio”.

12. O Contrato de Locação, em termos semelhantes, apresenta a Operadora Hoteleira como “Locatária”, cujo papel desempenhado é unicamente o de administração hoteleira, como se extrai do excerto “*CONSIDERANDO que, a BRISTOL foi contratada para administrar o mencionado CONDOMÍNIO e que consoante sua CONVENÇÃO, este a autoriza, como Administradora, ora LOCATÁRIA (...)*”.

13. Deste modo, ausente qualquer indício que demonstre a prática de ato de distribuição por parte da Orgbristol, entendo não haver fundamento para a responsabilização da Operadora Hoteleira pela oferta pública irregular dos CICs relativos ao Empreendimento.

14. Convém, no entanto, esclarecer que a inclusão da Operadora Hoteleira como acusada no presente PAS decorre do posicionamento adotado anteriormente por esta autarquia quanto à temática, prevista inclusive na Deliberação CVM nº 734/15, que delegava competência à SRE para a concessão de dispensa de registro em ofertas públicas de condohotel. ✓



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

15. Esta opção regulatória adotada pela CVM em manifestações anteriores, no sentido de atribuir ao operador hoteleiro o *status* de coofertante³, refletia, em certo ponto, demanda dos próprios operadores hoteleiros, que pretendiam ter reconhecido um papel que lhes conferisse legitimidade para interferir no processo de elaboração dos documentos da oferta, como se afere do voto do Diretor Gustavo Gonzalez no PAS CVM SEI nº 19957.009719/2017-91, j. em 30.10.2018.

16. Entretanto, é possível aferir que a experiência acumulada ao longo dos últimos anos evidenciou não ter sido esta a melhor opção, motivo pelo qual, no âmbito da Instrução CVM nº 602/18, passou-se a adotar regime menos intervencionista, segundo o qual responderão pela oferta irregular de valores mobiliários somente aqueles que efetivamente praticarem atos de distribuição pública. Não obstante o novo entendimento, manteve-se a obrigação dos operadores hoteleiros de participarem da elaboração dos documentos da oferta pública dos CICs hoteleiros.

17. Feitos estes esclarecimentos, creio que não seria conveniente revisitar todo o histórico de evolução de posicionamento desta autarquia, tendo em vista que tal questão já fora muito bem apreciada em processos anteriores pelos Diretores Gustavo Gonzalez, no voto supracitado, e Pablo Rentería, em seu voto no PAS CVM nº RJ2017/2225, j. em 28.8.2018, motivo pelo qual não me prolongarei neste tópico.

18. Por fim, gostaria de tecer breve comentário a respeito da efetividade da instauração de processo administrativo sancionador em casos tais como o presente, em que, atestado o cumprimento dos requisitos previstos na regulamentação da CVM, concedeu-se a dispensa do registro da oferta pública de valor mobiliário referente ao empreendimento condohoteleiro.

19. Nestas circunstâncias, entendo que, ao dispensar o procedimento de registro de ofertas públicas previsto na Instrução CVM nº 400/03, mediante a observância pelo ofertante de determinados requisitos estabelecidos em regulamentação específica, a CVM manifesta a sua avaliação de que, em tais condições, o referido registro seria prescindível.

20. Ademais, mesmo em relação ao período anterior ao pedido de dispensa, em que tenham sido conduzidos esforços de distribuição considerados irregulares, a própria regulamentação desta autarquia, a partir de 18.4.2016 com a edição da Deliberação CVM

³ V. item I, “a” da Deliberação CVM nº 734/2015, que regulava as ofertas de condo-hotel até a edição da Instrução CVM nº 602/2018: “Para fins desta Deliberação, consideram-se: a) ofertantes: a sociedade administradora do empreendimento hoteleiro em conjunto com a sociedade incorporadora ou, na falta desta, a sociedade responsável pela oferta das partes ideais do condomínio geral; (...)”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

nº 752/16,⁴ buscou conferir tratamento adequado ao tema por meio da previsão do direito de retratação, a ser assegurado aos aceitantes da oferta irregular, de forma a mitigar eventual dano que tenha sido causado a estes investidores.

21. Concluo, portanto, que a própria regulamentação, considerando, inclusive, as particularidades da evolução no tratamento jurídico conferido aos empreendimentos condohoteleiros, previu instrumento jurídico alternativo para tratar das negociações de CICs decorrentes de ofertas irregulares.

22. Ressalvo que, no presente caso, conforme decidido no Processo CVM SEI nº 19957.003916/2016-16, que analisou o pedido de dispensa de registro da oferta pública referente ao Empreendimento, foi afastada a obrigatoriedade de concessão do direito de retratação aos investidores, haja vista que os CICs relativos ao Empreendimento teriam sido distribuídos em data anterior à publicação da Deliberação CVM nº 752/16, motivo pelo qual o novo requisito trazido pela norma – direito de retratação – não alcançou as unidades ofertadas anteriormente.

23. Tal circunstância não afasta, no entanto, a pertinência das considerações ora expostas nem tampouco o fato de que, ao deferir o pedido de dispensa de registro, a CVM teria prescindido do procedimento regular previsto na Instrução CVM nº 400/03.

24. Por todo o exposto, entendo que casos como o presente não demandariam uma atuação sancionadora desta autarquia, haja vista a adoção de procedimento de dispensa de registro e o cumprimento dos requisitos previstos em regulamentação específica desta autarquia⁵.

[Assinatura]

⁴ Encontra-se previsão similar na recém-editada Instrução CVM nº 602, de 27.8.2018, segundo a qual:

“Art. 36. Se, no curso da análise de pedido de registro de oferta, a SRE constatar que CIC hoteleiro do mesmo empreendimento hoteleiro foi distribuído após 18 de abril de 2016 sem registro ou dispensa de registro da CVM, o registro somente será deferido mediante a demonstração, pelo ofertante, de que o direito de retratação foi assegurado aos aceitantes da oferta irregular.”

⁵ Tal posição tem fundamento, inclusive, no art. 9, §4º da Lei 6.385/76, cuja redação fora recentemente modificada pela Lei nº 13.506/17, segundo o qual “[n]a apuração de infrações da legislação do mercado de valores mobiliários, a Comissão priorizará as infrações de natureza grave, cuja apenação proporcione maior efeito educativo e preventivo para os participantes do mercado, e poderá deixar de instaurar o processo administrativo sancionador, consideradas a pouca relevância da conduta, a baixa expressividade da lesão ao bem jurídico tutelado e a utilização de outros instrumentos e medidas de supervisão que julgar mais efetivos.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

III. Conclusão

25. Face a todo o exposto, **voto** pela absolvição da Orgbristol – Organizações Bristol Ltda. e de José Adalto Silva.

É como voto.

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2018.

Carlos Alberto Rebello Sobrinho
DIRETOR RELATOR